

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 579/2537

นางสำราญ ยินดีรส

โจทก์

นายเอก สุขเกษม

จำเลย

นางสำราญ ยินดีรส โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องขอแก้ไขอุทธรณ์ของโจทก์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกไม่รับฎีกาของโจทก์ และโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์เห็นว่า การที่โจทก์ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา อำนาจที่จะพิจารณาในการมีคำสั่งเป็นอำนาจของศาลฎีกา ที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินด้านทิศเหนือของโฉนดเลขที่ 12811 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (บริเวณภายในเส้นสีแดงรูปโฉนดแผนที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1) เนื้อที่ดินประมาณ 1 งาน 7 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1382 และห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทอย่างเด็ดขาด และให้จำเลยไปทำการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเปลี่ยนชื่อ ในโฉนดเป็นชื่อโจทก์ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากจำเลยไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 จึงไม่รับ(อันดับ 65)

โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2536 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ภายหลังครบกำหนดเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว จึงไม่รับ โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น (อันดับ 67)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันที่ 21 เมษายน 2536 และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2536 จึงไม่มีอุทธรณ์เหลืออยู่ โจทก์ยื่นคำร้องแก้ไขอุทธรณ์ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2536 จึงถือเป็นอุทธรณ์เกินระยะเวลาอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ศาลชั้นต้นสั่งชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ โจทก์ (อันดับ 84)

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ (อันดับ 85)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ (อันดับ 88)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 จึงเกินกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง คำร้องของ โจทก์จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 และศาลชั้นต้นยกคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการปฏิเสธไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น คำปฏิเสธของศาลชั้นต้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 จึงเกินกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง คำร้องของ โจทก์จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 และศาลชั้นต้นยกคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการปฏิเสธไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น คำปฏิเสธของศาลชั้นต้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ